

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                           |       |
|------------------------------|---------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 957/2532 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ   | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                 | โจทก์ |
|                              | พันเอก วร สิทธิ ไทย ตรง   | โจทก์ |
|                              | นาย กิจ จา ลีว เฉลิม วงศ์ | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 297 (8), มาตรา 295

โจทก์ร่วมถูกชกบริเวณใบหน้าเป็นรอยฟกช้ำและตั้งจมูกหักแต่สามารถไปไหนมาไหน และไปทำงานได้ตามปกติ แม้แพทย์มีความเห็นว่าใช้เวลารักษาบาดแผลประมาณ 30 วัน ก็เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติเท่านั้นยังไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัส.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 9 เดือน คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 เดือน

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมถูกชักทำร้ายที่บริเวณใบหน้าเป็นรอยฟกช้ำและตั้งจมูกหัก แต่โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้น และได้ไปปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันตามปกติ แสดงว่าโจทก์ร่วมสามารถไปไหนมาไหนและไปทำงานหรือทำธุรกิจอย่างอื่นได้แม้แพทย์ที่ตรวจบาดแผลจะลงความเห็นว่ ใช้เวลารักษา 30 วันก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติเท่านั้นบาดแผลของโจทก์ร่วมยังไม่ถึงขนาดเป็นการป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา หรือทำให้โจทก์ร่วมไม่สามารถประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันอันเป็นอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(8) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เท่านั้น ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ